# Términos Técnicos de Referencia
# Para la Contratación del Bien o Servicio Compra Ágil

**LA NORMATIVA**

El Decreto N°661/2024 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y DEJA SIN EFECTO EL DECRETO SUPREMO N°250, DE 2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Artículo 97.- Procedimiento. Mediante la Compra Ágil las Entidades, a través del Sistema de Información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM, previa solicitud de, al menos, tres cotizaciones realizadas a través del referido Sistema, pudiendo llevarse a cabo la contratación, aunque se hubiese obtenido un número de cotizaciones inferior a ese límite. Si una Entidad no seleccionara al Proveedor que haya presentado la oferta de menor precio, deberá fundamentar dicha decisión en la respectiva Orden de Compra. Este tipo de compra deberá realizarse, por regla general, con empresas de menor tamaño y proveedores locales. Para lo anterior, el Sistema de Información permitirá la notificación de solicitudes de cotización solo a este grupo de proveedores. Si no se hubiese recibido cotización alguna, de acuerdo a las especificaciones fijadas, por parte de una empresa de menor tamaño o Proveedor local, el Sistema habilitará a la Entidad para notificar excepcionalmente, por ese mismo medio, a los proveedores que no cumplan con esas características, sin que requiera realizar una nueva solicitud de cotizaciones a través del Sistema de Información.

Artículo 98.- Requisitos. El procedimiento de Compra Ágil no requerirá la dictación de un acto administrativo, bastando con la emisión y posterior aceptación de la Orden de Compra por parte del Proveedor. A este procedimiento no le será aplicable la obligación de consulta en el Catálogo de Convenios Marco, establecida en los artículos 29 y 85 de este reglamento.

La Dirección de Seguridad Pública y Fiscalización, declara que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 BIS, de la Ley N°19.886, esta dirección revisó el catálogo de Convenio Marco y puede indicar que el producto a requerir, si bien se encuentra en el catálogo disponible en Convenio Marco, la compra mínima para Artículos de Escritorio y Papelería es de 10 UTM excediendo el presupuesto disponible para esta compra.

**Objetivo**

Adquirir material de difusión institucional (imanes, llaveros y tazones) en el marco del proyecto SNSM24-VEH-0043, "Fortaleciendo el Patrullaje Preventivo en la Comuna de Cartagena", con la finalidad de promover la prevención del delito, fortalecer el vínculo con la comunidad y difundir los canales oficiales de emergencia y denuncia, principalmente Seguridad Municipal *4134 y Denuncia Seguro 4242, facilitando su conocimiento y utilización por parte de la ciudadanía.

**Artículo 1° Objeto de Llamado Los presentes términos técnicos buscan adjudicar la adquisición del siguiente producto:**

- MATERIALES DE DIFUSIÓN

**Artículos 2° Productos Adquirir La Dirección de Seguridad Pública y Fiscalización, requiere la adquisición de acuerdo al siguiente detalle:**

| Ítem del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
|---|---|---|---|
| TAZON | 100 | UNIDAD | TAZÓN DE 11OZ<br>-DISEÑO PERSONALIZADO (SE ADJUNTA ANEXO.) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LLAVERO | 500 | UNIDAD | LLAVERO<br>-MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA.<br>-CON ANILLO METÁLICO<br>-DISEÑO PERSONALIZADO (SE ADJUNTA ANEXO.) |
| IMAN | 1000 | UNIDAD | IMAN<br>-TAMAÑO 6CMX8CM<br>-MATERIAL MAGNÉTICO<br>-ESPESOR DE 0,4 MICRONES<br>-DISEÑO PERSONALIZADO (SE ADJUNTA ANEXO.) |

**Contacto:** Emilio Matheu Rodrigues
**Fono:** +56987672181
**Correo Electrónico:** ematheu@municipalidaddecartagena.cl
**Dirección de Despacho:** Covadonga N°578, (ex 173), Cartagena.

**Artículo 3° Evaluación de las Ofertas**

Los criterios para esta compra de acuerdo a la normativa de la Compra Ágil son si la oferta cumple con todas las especificaciones técnicas y requisitos de admisibilidad se debe adjudicar al proveedor que presente la oferta más económica.

**Artículo 4° Contenidos de las Ofertas**

Las propuestas deberán subirse al portal en un archivo anexo con una **cotización formal** indicando: productos, valor, cantidad, días de entrega, si el despacho está incluido y datos de contacto. El incumplimiento de esto descartará la oferta automáticamente.

**Artículo 5° Del plazo y el Monto**

El presupuesto disponible para esta compra es de $1.000.000 (con IVA incluido), y el plazo una vez aceptado la Orden de Compra, se solicita que el proveedor asignado, despache los productos dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles con la entrega total de lo solicitado.

**Articulo N°6 De las Sanciones**

El proveedor que resulte adjudicado y no cumpla con los plazos de entrega detallados será informado en Mercado Publico para la respectiva aplicación de la sanción por incumplimiento.

La unidad técnica requirente será la encargada de informar a la Sección de Adquisiciones si los plazos de entrega fueron los que el proveedor indicó en su oferta. La que con la información recibida procederá a la realización del proceso de aplicación de multa si fuese necesario.

**Articulo N°7 De la Admisibilidad de las Ofertas**

Las ofertas serán declaradas inadmisibles si:

- No adjunta cotización formal requerida.
- Ofertas características o calidades inferiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas del Artículo 2°.
- Oferta una cantidad superior o inferior a las detalladas en el cuadro de requerimientos.
- No indica explícitamente el cumplimiento de los plazos de entrega.

**Articulo N°8 De la Aceptación de la Orden de Compra**

El proveedor tendrá un plazo para aceptar la Orden de Compra en el portal de Mercado Publico de 02 días hábiles desde la emisión de esta.

**Artículo 9° La Contraparte Técnica**

La contraparte técnica será la encargada de evaluar las ofertas recepcionadas dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles.

**Artículo 10° Los Criterios de Selección**

El criterio para adjudicar al proveedor que corresponda, se determinará por el proveedor más económico que cumpla con lo señalado en los Artículos 4° y 5 °.

**Artículo 11° Mecanismos de Desempate**

En caso de empate en el valor entre dos o más proveedores este se definirá de la siguiente manera:

A.- El proveedor que ofrezca menor plazo de entrega
B.- El proveedor que ingrese primero la oferta en www.mercadopúblico.cl

MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

**EMILIO MATHEU RODRIGUES**
**DIRECTOR**
**DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALIZACION**
**MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA**

**ANEXO 1: DISEÑO MATERIALES DE DIFUSIÓN (TAZON Y LLAVERO)**

**TAZON:**




**LLAVERO:**



**ANEXO 2: DISEÑO MATERIALES DE DIFUSIÓN (IMAN)**

